

單元 5 政府組成與運作

高中公民與社會 重點筆記

一、三種政府體制

民主國家的政府體制，差別在於行政權與立法權如何連結。國會由人民選舉的議員組成，主要職權為立法與監督政府；司法權則獨立運作。依行政與立法兩權的關係，可分為下列三種類型。

	內閣制（英、日）	總統制（美）	混合制（法、我國）
元首產生方式	世襲君主或間接選舉產生	選舉產生	選舉產生
元首地位	虛位元首，無政治實權，僅具象徵地位	握有行政實權，是有實權的元首	握有部分實權，我國總統掌憲法及增修條文所明列的權力
行政首長	閣揆，由國會多數黨組閣，可能是一黨內閣或聯合內閣	總統本人，元首與行政首長為同一人	總理／行政院長，我國由總統直接任命
內閣成員	由閣揆任命，多由國會議員出任	經總統提名、參議院同意後任命；性質為總統幕僚，無行政實權	由行政院長提請總統任命副院長、各部會首長與政務委員
行政權歸屬	閣揆及內閣	總統	由總統與總理／行政院長共享
負責對象	對國會負責	對總統負責，不對國會負責	總統對人民負責；總理／行政院長對國會負責
議員兼任閣員	可以，行政立法合一	不可，三權分立	不可
副署制度	有，元首公布之法令均須內閣副署	無	我國修憲後改為部分副署
立法制衡行政	預算審查權、質詢權、政策審查權；並得對內閣提出不信任案	預算審查權、人事同意權、彈劾權；無不信任案	預算審查權、質詢權、人事同意權；並得提出不信任案，我國另有彈劾案與罷免案
行政制衡立法	內閣得提請元首解散國會	總統對國會通過之法案得行使覆議（否決）權	倒閣通過後得解散國會；我國行政院對法案得經總統核可移請立法院覆議
任期	內閣任期不固定，隨國會信任而變動	總統與國會任期皆固定	總統任期固定；總理／行政院長任期不固定
僵局解決方式	倒閣或解散國會，重新訴諸民意	無制度性設計，易生政治僵局與政府停擺	倒閣、解散國會、覆議



混合制中總統、總理與國會的關係（以法國為例）

- 國會無法對總統提出不信任案，但可以對總理提出不信任案，總理對國會負責。
- 總統可在徵詢總理與議會兩院議長的意見後宣布解散國會，惟僅能解散下議院（國民議會）。
- 總統得對國會提出咨文。總統任期固定，總理則因國會的不信任案而去職。

混合制的優點與缺點

優點

- 兼具解散國會與倒閣的設計，有助於化解行政與立法的僵局，可減少總統制的缺點。
- 總統任期固定，總理任期則不固定，國會倒閣時總統仍能扮演政局穩定者的角色，降低負面影響。

缺點

- 責任歸屬不易確認，難以落實責任政治。
- 總統與國會多數不同黨時常生爭議，若形成少數政府，國會易杯葛施政，執政成敗的責任歸屬更難確認。
- 總統與總理權限界限不易劃分，易生雙頭馬車，也可能形成總統有權無責、總理有責無權。

二、我國中央政府體制



機關	定位	主要職權
總統	國家元首，對外代表國家，由人民直選	三軍統帥、宣戰媾和、行使大赦、公布法律、發布命令（原則須副署）。 任免行政院長、任免經立法院同意任命之人員、解散立法院之命令，無須副署。 提名司法院、考試院、監察院重要人事，須經立法院同意。
行政院	國家最高行政機關（憲法第53條）	院長由總統直接任命，不需立法院同意；院長再提請總統任命副院長、各部會首長與政務委員。掌內政、外交等事務，並對立法院負責。
立法院	國家最高立法機關，立委由人民選舉產生	議決法律案、預算案、條約案；對司法、考試、監察三院重要人事行使同意權；提出總統、副總統彈劾案與罷免案；質詢、聽取總統國情報告；提出不信任案。
司法院	國家最高司法機關	訴訟審判、公務員懲戒；憲法法庭掌違憲審查、統一解釋法令、審理總統彈劾案。
考試院	國家最高考試機關	考試、任用、銓敘、保障、撫卹、退休等事項。
監察院	國家最高監察機關	行使彈劾、糾舉、審計與糾正權。 糾正 的對象是 機關 ，就行政院及其部會的工作與設施提出，促其注意改善； 糾舉與彈劾 的對象是 公務人員 ，糾舉用於須先予停職等急速處分的情形，移送其主管長官或上級長官處理，彈劾則移送懲戒法院審理。監察院不得彈劾總統。

我國為何屬於混合制

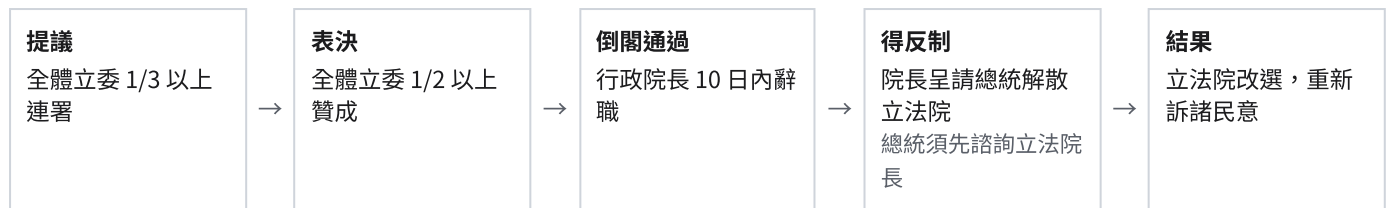
類似總統制	類似內閣制	權責不清之處
總統民選並握有部分實權；元首與行政首長分由二人擔任。	設有副署制度；行政院須對立法院負責、赴院報告與備詢；設有倒閣與解散國會機制。	行政院長由總統直接任命、不需國會多數支持，但多數行政權與施政責任由行政院長承擔，形成總統有權無責的狀況。

總統與立法院的關係

- 兩者皆為民選，皆直接對人民負責。總統不需赴立法院接受質詢，但立法院集會時得聽取總統國情報告。
- 立法院以人事同意權、預算審查、彈劾案與罷免案制衡總統。
- 立法院通過不信任案後 10 日內，總統經諮詢立法院長，得宣告解散立法院。

三、行政院與立法院的互動

不信任案（倒閣）



覆議



彈劾案與罷免案（對象皆為總統、副總統）

	彈劾案	罷免案
追究性質	法律責任，總統違法失職	政治責任，人民對施政不滿
立法院提議	全體立委 1/2 以上	全體立委 1/4 以上
立法院決議	全體立委 2/3 以上	全體立委 2/3 以上
最後程序	司法院憲法法庭判決	公民投票，選舉人總額過半數投票且有效票過半數同意
通過效果	總統應即解職	

相關重點

提議門檻由低到高為罷免 1/4、倒閣 1/3、彈劾 1/2。
通過門檻方面，倒閣與覆議維持原案均為 1/2，彈劾與罷免均為 2/3。
最後程序不同，彈劾由憲法法庭判決，罷免則交由公民投票決定。

容易混淆之處

- 行政院長不能被罷免，也不受監察院彈劾，只能因不信任案通過而辭職。
- 覆議僅限法律案、預算案、條約案，不包括人事同意案。若立法院未過半維持原決議，原決議即失效。
- 總統不能主動解散立法院，須在立法院通過不信任案之後才有此權。
- 彈劾總統由立法院提出、憲法法庭審理；彈劾一般公務員則屬監察院職權。
- 行政院長由總統直接任命，不需立法院同意；司法、考試、監察三院人事則須經立法院同意。

四、中央與地方的權力分享

	聯邦制	單一制
形成過程	先有成員（州），再組成聯邦，各州讓渡部分權力給中央	國家為行政方便，於領土內劃分行政區域並賦予一定職權
權力來源	權力來自成員讓渡，剩餘權歸成員	中央政府是最高權威來源，地方為中央派出機關
憲法地位	各州有自己的憲法，自主地位較高	地方自治團體無自己的憲法，自主地位較低
權力劃分	憲法列舉中央之權，未列舉者歸地方	中央享概括權力，地方僅有法律列舉的有限權力
施行國家	美國、德國、巴西、印度	法國、日本、英國、韓國

	聯邦制	單一制
優點	地方自主性高、重視地方發展、避免中央專橫、政策可因地制宜	事權統一、政策較一致、避免地方割據、中央統籌資源以平衡區域發展
缺點	全國政令不一、地方各自為政、區域發展落差	偏向中央集權、忽略地方需要、易生中央專橫

相關重點

憲法未列舉的權力歸地方、各州擁有自己的憲法者，屬聯邦制。

地方權限由中央法律列舉、地方為中央派出機關者，屬單一制。

依事務性質劃分，有全國一致性者歸中央、因地制宜者歸地方，屬均權制度，我國即採此制。

我國中央與地方的分權方式

權力	中央政府	地方政府
行政權	行政院受法律與立法院監督，制定並實施適用全國的政策	受法律、上級機關與地方民意機關監督，制定並實施適用當地的政策
立法權	立法院訂定施行全國的法律	地方民意機關得於法律範圍內訂定僅適用當地的自治法規
司法、考試、監察	屬中央專有，地方政府並無相對應的機關	

地方分權化的趨勢

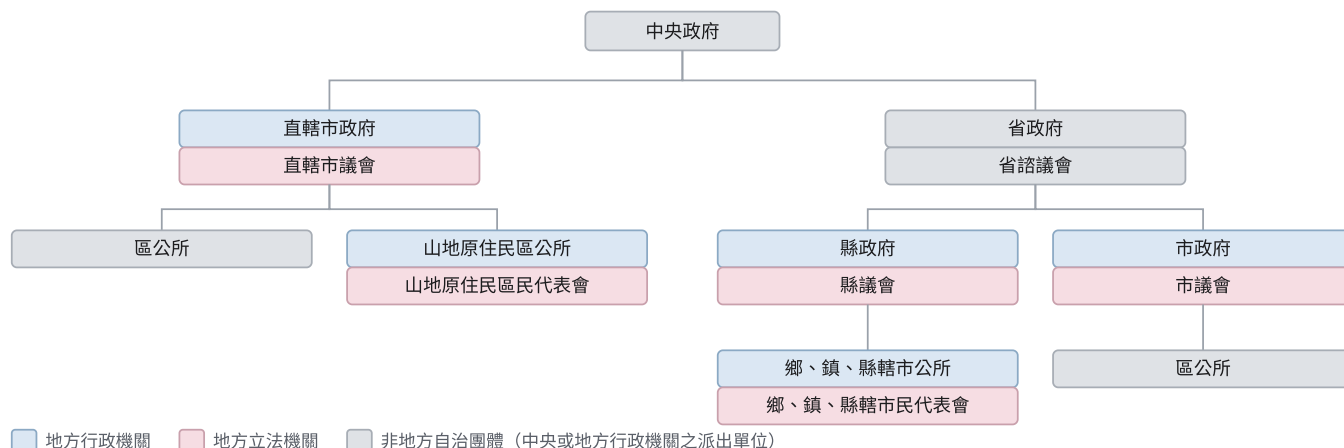
- **權力下放**：避免權力過度集中於中央而侵害人權；人民參與地方事務有助於深化民主。
- **地方自治的本質**：國家出現以前地方已自行管理事務，地方自治可視為地方原有的權力。
- **全球化**：難民、氣候等問題非單一國家可解決，權力往上流向歐盟等超國家組織，傳統國家主權受到挑戰。
- **在地化**：各地發展需求不同，中央主導未必適合地方，如颱風假改由地方政府依當地風雨狀況宣布。

權限爭議的解決方式

發生爭議的機關	解決爭議的機關
中央政府 vs. 直轄市、縣（市）	立法院
縣 vs. 鄉（鎮、市）（自治事項）	內政部會同中央各該主管機關
直轄市 vs. 直轄市、縣（市）	行政院
縣（市） vs. 縣（市）	中央各該主管機關
鄉（鎮、市） vs. 鄉（鎮、市）	縣政府

五、我國的地方自治團體

我國的地方自治團體分為兩級：直轄市、縣（市）為第一級，鄉（鎮、市）為第二級。各級自治團體均設地方行政機關與地方立法機關；至於省與直轄市、市之下的區，則非地方自治團體。



相關重點

- 凡屬地方自治團體者，都同時設有行政機關與立法機關，例如直轄市設直轄市政府與直轄市議會。
- 省已虛級化，省政府與省諮議會均為行政院的派出機關，不再是地方自治團體，也不辦理選舉。
- 直轄市與市之下的區僅設區公所，是市政府的派出機關，區長官派、無民意代表；但由山地鄉改制的直轄市山地原住民區例外，仍為地方自治團體。

六、中央與地方辦理事項

類型	意義	例子
中央辦理事項	憲法列舉由中央立法並執行者；或依均權原則具全國一致性者	國防、外交、司法制度
自治事項	地方自治團體依法可自行立法並執行，或法律規定應由該團體辦理之事務	興建市立圖書館、訂定街頭藝人管理辦法、建置公共自行車事故處理流程
委辦事項	原屬上級政府權限，地方在上級指揮監督下依法執行，並負行政執行責任	中央委託地方機關辦理立法委員選舉事務
共同辦理事項	事權性質難以劃歸中央或地方，執行上需相互分工支援	全民健保費用由中央與地方依比例分擔
跨區域自治事項	涉及跨區域者，由相關地方自治團體自行協商，或由共同上級機關協調、指定其一限期辦理	跨越臺北市與新北市的捷運系統

相關重點

自治事項與委辦事項的區別，可從兩方面判斷。其一為事務由誰決定，地方自行決定是否辦理及如何辦理者為自治事項，依上級規定必須執行者為委辦事項。其二為各地做法能否不同，各縣市得因地制宜而有差異者為自治事項，須全國一致者為委辦事項。

另需注意，直轄市法規與縣（市）規章得訂定罰則，罰鍰上限為 10 萬元，但不得抵觸憲法、法律與中央法規，地方亦不能以自治條例或地方公投推翻中央法律。地方執行中央法規若有困難，應循立法院修法的途徑處理。

七、直轄市山地原住民區

臺北縣、桃園縣、臺中縣、高雄縣升格為直轄市後，原屬地方自治團體的山地鄉被改制為官派的區，喪失地方自治權限。為落實保障原住民族政治參與、延續部落自治傳統並保障其文化，地方制度法賦予直轄市山地原住民區適用鄉（鎮、市）的權限。其精神主要源自《聯合國原住民族權利宣言》第 4 條關於自決權的規定。例如高雄市那瑪夏區。

	直轄市山地原住民區	直轄市一般區
設立目的	保障當地原住民族參政權與自治權	執行市政府各項政策
是否為自治團體	是	否，為市政府派出機關

	直轄市山地原住民區	直轄市一般區
區長產生方式	由該區居民投票選出，須具山地原住民身分	由市政府直接派任，身分不限
民意代表	設區民代表，由區民直選	無
自治法規	可訂定	不可
受市府監督程度	低	高

相關爭議：一方主張原住民族自治是自決權的一環，原住民族有權決定自己的政治未來，與國家維持對等而非從屬的關係；另一方則憂心自決訴求可能形成國中之國。在土地方面，原住民族團體主張傳統領域的劃設不應區分公私有土地，因其為世代生活而集體擁有的土地。

八、從地方自治到地方治理

- **背景：**人民需求日益龐雜，地方政府人力與財力難以面面俱到。1980 年代起開始強調地方治理，以克服地方財政困難、提升行政績效並滿足在地需求。
- **轉變：**政府不再是公共服務的唯一提供者。中央與地方由監督與被監督的關係轉為夥伴關係，地方政府並與私部門、非營利組織及社區形成結構性的互動。
- **例子：**原由中央管理的古蹟改由地方政府管理，屬權力下放；參與式預算讓公民直接參與預算決策；老人社區照顧服務網絡則由第一部門（地方政府社會局）、第二部門（民間照護機構）與第三部門（宗教慈善團體）共同建構。

補充：釋憲制度的變動

《憲法訴訟法》於 2022 年施行後，原本的「大法官會議解釋」改由憲法法庭以判決形式作成，例如 113 年憲判字第 9 號就《立法院職權行使法》修法，宣告國會調查權、聽證權、人事同意權等規定違憲或部分違憲。舊教材中「釋字第 X 號」的寫法屬於舊制用語。